

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5372/2542

นายทวี นรินทร์
นายสมบัติ แจ่มความดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 2 (ก)

เมื่อประเด็นแห่งคดีคงมีเฉพาะเกี่ยวกับหนี้จำนวนที่โจทก์ฟ้องมิได้รวมถึงหนี้รายอื่นที่จำเลยให้การถึง การที่ทนายโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในหนี้รายอื่น โดยโจทก์มิได้ยินยอมด้วย จึงเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี ไม่มีผลผูกพันโจทก์ และศาลไม่อาจมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นให้ได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 โจทก์ย่อมอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนเสียได้

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 30,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 9 ของเดือน จะชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 กรกฎาคม

2537 จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนด คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่กู้ยืมจนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน 12,375 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 42,375 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราซ่งละ 1 บาท ต่อเดือน ของต้นเงินจำนวน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์รวม 5 ครั้ง จำนวน 480,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 25,000 บาท และ 30,000 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 4 บาท ต่อเดือน ต่อมาเดือนตุลาคม 2537 โจทก์ตกลงหักกลบลบหนี้ กับจำเลย โดยจำเลยโอนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 ช - 8832 กรุงเทพมหานคร ให้ โจทก์และโจทก์คืนสัญญากู้ยืมเงินทั้ง 5 ฉบับ ให้จำเลย จำเลยโอนรถยนต์ให้โจทก์ แล้ว และแจ้งให้โจทก์นำสัญญากู้ยืมเงินทั้ง 5 ฉบับ มาคืน แต่โจทก์บอกว่าฉีกทำลายทิ้งไปแล้ว โจทก์นำเอกสารปลอมมาฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาคดี ทนายโจทก์ และจำเลยเสนอสัญญาประนีประนอมยอม ความเพื่อให้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายอมว่า จำเลยตกลงชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญากู้เงิน 5 ฉบับ ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 ถึง 5 โดยฉบับแรกจำเลยโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7 ช - 8832 กรุงเทพมหานคร เป็นการชำระหนี้ส่วนอีก 4 ฉบับ จำนวนเงิน 150,000 บาท แบ่งผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท ชำระ ทุกวันที่ 1 ของเดือนผ่านทนายโจทก์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป โจทก์จะไม่นำสัญญากู้เงินทั้ง 5 ฉบับ มาฟ้องจำเลยอีก และจะนำต้นฉบับคืน หาก จำเลยผิดนัด ยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้โดยชอบหรือไม่เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินที่จำเลยกู้ยืมโจทก์จำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์รวม 5 ครั้ง แต่จำเลยชำระหมดแล้วประเด็นแห่งคดีคงมีเฉพาะเกี่ยวกับหนี้จำนวนที่โจทก์ฟ้องเท่านั้น หาได้รวมถึงหนี้รายอื่นที่โจทก์มิได้ฟ้อง แต่จำเลยให้การถึงด้วยไม่ การที่ทนายโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในหนี้รายอื่นด้วย โดยโจทก์มิได้ยินยอม จึงเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี และไม่มีผลผูกพันโจทก์ ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นให้ได้ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 โจทก์ย่อมขอให้เพิกถอนเสียได้

อนึ่ง โจทก์อุทธรณ์และฎีกาขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ดังนั้นค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาส่วนที่โจทก์เสียเกิน 200 บาท จึงต้องคืนแก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2540 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่แล้วมีคำพิพากษาต่อไปตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมส่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่ คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาส่วนที่เกิน 200 บาทแก่โจทก์

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ